

Ei suurempaa haittaa

Kalastuksenvalvojan toimivalta, sen rajat ja se kuka valvoo valvojaa

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 19. elokuuta 2026 · JÄÄRAJA-romaanin taustatyötä

Lukijalle

Kalastuksenvalvoja on suomalaisen julkisen vallan käyttäjistä se, jota harvimmin ajatellaan – ja jonka toimivalta on kirjoitettu tarkkarajaisimmin.

Hän ei ole viranomainen. Hän on yksityinen henkilö, usein sivutoiminen ja usein palkaton, ja hänen tehtävänsä on kohdata ihmisiä järvellä yksin ja ilman todistajia. Silti hänellä on oikeus pysäyttää vene, kysyä henkilötunnus ja ottaa toisen omaisuutta haltuun.

Juuri siksi laki on hänen kohdallaan poikkeuksellisen tarkka. Ja siinä on yksi pykälä, jota kannattaa lukea hitaasti, koska se on kirjoitettu erikseen nimenomaan tätä tilannetta varten:

“Kalastuksenvalvontaan kuuluvasta tehtävästä tai toimenpiteestä ei saa aiheutua suurempaa haittaa tai vahinkoa kuin kalastuksenvalvonnan toteuttamiseksi on välttämätöntä.”

Kalastuslaki 379/2015, 100 § – Valvonnassa noudatettavat periaatteet

Suhteellisuusperiaate on Suomessa yleinen hallinnon periaate, ja se koskee kaikkea vallankäyttöä muutenkin. Mutta kalastuksenvalvonnassa se on kirjoitettu *omaksi pykäläkseen erityislakiin* – ja se kertoo, että lainsäätäjä on pitänyt tätä nimenomaista tilannetta riskialttiina.

Syy on historiallinen ja se on dokumentoitu. Vuoteen 2012 asti valvojaksi kelpasi kuka tahansa, ilman koulutusta. Yhdessä tapauksessa valvoja otti veneen hinaukseen; toisessa telttailijat häädettiin rannalta ilman todistetta kalastuksesta. Kansalaisten valitukset kiinnittivät huomiota oikeusministeriössä, ja laki kirjoitettiin uusiksi kiireesti^[1].

Tässä katsauksessa käydään läpi mitä valvoja saa tehdä, mitä hän ei saa tehdä, ja – mikä on julkisessa keskustelussa lähes kokonaan käsittelemättä – **kuka valvoo valvojaa ja millä keinoin**.

Sen vastaus on kiinnostavampi kuin osasin odottaa. Laki antaa valvojalle porrastetun keinovalikoiman kalastajaa kohtaan: huomautus, näyttömääräys, talteenotto. Ja se antaa viranomaiselle **täsmälleen samanlaisen porrastetun keinovalikoiman valvojaa kohtaan**: suullinen huomautus, kirjallinen varoitus, hyväksymisen peruuttaminen.

Sama tikas molempiin suuntiin. Se on lainsäädäntötekniikkana harvinaisen johdonmukainen ratkaisu, ja se on tämän katsauksen keskeisin löydös.

Kolme muuta asiaa kannattaa tietää etukäteen.

Valvojan tarkastusoikeus on kapeampi kuin viranomaisen. Poliisi tai Rajavartiolaitos saa tietyin edellytyksin tarkastaa myös varastotiloja ja äärimmäisessä tapauksessa asumiseen käytettäviä tiloja. Valvoja ei saa kumpakaan – ei koskaan^[2].

Ankarin keino siirtyy heti pois valvojan käsistä. Talteenotosta on ilmoitettava välittömästi poliisille ja tavara luovutettava poliisin säilytettäväksi niin pian kuin mahdollista^[3]. Rajavartiolaitosta, Tullia ja Metsähallituksen erätarkastajaa tämä velvollisuus ei koske – mutta kalastuksenvalvojaa koskee.

Ja tarkastuksesta jää jälki. Tarkastettuun pyydykseen on jätettävä tarkastuksen tekijän nimi ja yhteystiedot^[2]. Valvoja ei siis voi käydä nimettömänä.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee kalastuksenvalvojan toimivaltaa, sen rajoja ja jälkikäteistä valvontaa kalastuslain (379/2015) 12 luvun perusteella. Kalastuksenvalvoja ei ole viranomainen mutta käyttää julkista valtaa rikosoikeudellisella virkavastuulla ja noudattaa hallintolakia, julkisuuslakia sekä kieli- ja saamen kielilakia. Toimivalta edellyttää kahta samanaikaisesti voimassa olevaa perustetta:

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyntää (voimassa kymmenen vuotta) ja erillistä alueellista valtuutusta. Keinovalikoima on porrastettu lievimmästä ankarimpaan: huomautus, näyttömääräys, talteenotto. Valvojan toimivalta on useassa kohdin kapeampi kuin viranomaisen: tarkastusta ei saa ulottaa varastotiloihin eikä asumiseen käytettäviin tiloihin, eikä valvojalla ole toimivaltaa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvontaan; talteenotetusta esineestä on ilmoitettava välittömästi poliisille ja se on luovutettava poliisin säilytettäväksi. Erityislakiin on lisäksi kirjoitettu oma suhteellisuuspykälä (100 §). Valvojan toiminnan valvonnasta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö (yleinen ohjaus) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (toiminnan valvonta), ja seuraamusasteikko valvojaa kohtaan on rakenteeltaan sama kolmiportainen kuin valvojan keinovalikoima kalastajaa kohtaan. Katsaus nimeää kolme rakenteellista heikkoutta: tapahtumailmoitukset toimitetaan vasta vuosittain ja säilytetään kaksi vuotta, valvojan yksittäiseen toimenpiteeseen ei ole muutoksenhakua vaan ainoastaan kantelutie, ja kohtaamiset joissa ei tehty toimenpidettä eivät kirjaudu mihinkään.

Avainsanat: kalastuksenvalvonta, toimivaltuus, virkavastuu, suhteellisuusperiaate, talteenotto, oikeusturva, jälkikäteinen valvonta.

Käsitteet

Kalastuksenvalvoja	Elinvoimakeskuksen hyväksymä ja erikseen valtuutettu yksityinen henkilö, joka käyttää julkista valtaa virkavastuulla. Ei viranomainen.
Elinvoimakeskus	Aiempi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Hyväksyy valvojat ja valvoo heidän toimintaansa toimialueellaan.
Valtuutus	Elinvoimakeskuksen, kalatalousalueen, osakaskunnan tai vesialueen omistajan antama oikeus valvoa määrättyllä alueella. Ilman sitä hyväksyntä ei tuota toimivaltaa.
Näyttömääräys	Määräys esittää kalastonhoitomaksun todistus poliisille seitsemän päivän kuluessa.
Huomautus	Lievin seuraamus. Annetaan vähäisestä rikkomuksesta muihin toimenpiteisiin ryhtymättä.
Talteenotto	Pyydyksen, kalastusvälineen tai saaliin ottaminen haltuun laissa säädetyillä perusteilla.
Tapahtumailmoitus	Valvojan laatima kirjaus talteenotosta, huomautuksesta ja toimenpiteestä luopumisesta.
Hallintokantelu	Ilmoitus laillisuusvalvojalle epäasianmukaisesta menettelystä. Maksuton; ei muuta tehtyä toimenpidettä.

1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on: *mitä kalastuksenvalvoja saa tehdä, mitä hän ei saa tehdä, ja miten hänen toimintaansa valvotaan?*

Rajaus. Katsaus ei käsittele yksittäisiä tapauksia, vireillä olevia asioita eikä minkään nimetyn henkilön tai organisaation toimintaa. Se on kuvaus säädöksen sisällöstä ja rakenteesta.

Kirjoittaja ei ole juristi. Pykäläviittaukset on tarkoitettu lukijan avuksi eivätkä ne korvaa ajantasaisen säädöstekstin lukemista; tämä ei ole oikeudellista neuvontaa. Säädöstekstiin on tullut muutoksia useaan otteeseen, ja viranomaisten nimet ovat vaihtuneet – elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta on tullut elinvoimakeskus.

2. Miksi laki kirjoitettiin uusiksi

Vanhan kalastuslain (286/1982) aikana kalastuksenvalvojaksi saattoi asettaa käytännössä kenet tahansa. Osakaskunnat nimesivät maallikoita, eikä koulutusta vaadittu^[1].

Seuraukset dokumentoitiin. Maa- ja metsätalousministeriön eräosaston ylitarkastajan mukaan yhdessä tapauksessa valvoja oli ottanut veneen hinaukseen; toisessa telttailijat oli häädetty rannalta vaikka todisteita kalastuksesta ei ollut. Oikeusministeriö halusi määritellä valvojan oikeudet ja velvollisuudet uuteen lakiin tarkkarajaisesti^[1].

Hallituksen esityksen HE 271/2010 mukaan uudistuksen tarkoituksena oli määritellä toimivaltuudet ja asema ”nykyistä selkeämmin vastaamaan perustuslain vaatimuksia” sekä lisätä asiakkaiden oikeusturvaa. Samalla valvojalle asetettiin koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset, toiminnan viranomaisvalvonta annettiin ministeriölle ja ELY-keskuksille, ja vesialueen omistajan sekä osakkaan omia valvontaoikeuksia

supistettiin^[4].

Uudistus tuli voimaan 2012, ja säännökset siirtyivät sellaisinaan nykyiseen kalastuslakiin (379/2015), joka tuli voimaan 1.1.2016^[5].

Uudistuksen logiikka oli kaksisuuntainen. Valvojalle annettiin lisää keinoja – mutta nimenomaan *lievem-pään* suuntaan: huomautus, näyttömääräys ja mahdollisuus luopua toimenpiteestä. Samalla tiukennettiin sitä, kuka niitä saa käyttää.

Se ei ole ristiriita. Harkintavaltaa valita kevyempi keino ei voi antaa kenelle tahansa, koska sen väärinkäyttö on yhtä helppoa kuin oikea käyttö.

3. Kuka saa valvoa: kaksi asiakirjaa

Toimivalta syntyy kahdesta erillisestä perusteesta, ja molempien on oltava voimassa yhtä aikaa.

1. Hyväksyntä (103 §). Kalastuksentralvoiksi hyväksytään se, joka on oikeustoimikelpoinen, tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva, sekä on suorittanut hyväksytysti kalastuksentralvojan kokeen. Hyväksynnän antaa hakemuksesta se elinvoimakeskus, jonka toimialueeseen hakijan kotikunta kuuluu. **Hyväksyminen on voimassa kymmenen vuotta.**

2. Valtuutus (107 §). Hyväksytyllä valvojalla on oikeus valvoa *ainoastaan* elinvoimakeskuksen, kalatalousalueen, osakaskunnan tai osakaskuntaan kuulumattoman vesialueen omistajan valtuuttamana ja *valtuutuksessa määritellyllä alueella*. Kalatalousalueen valtuuttamalla valvojalla oikeus ulottuu koko kalatalousalueelle.

Valtuuttajan on ilmoitettava valtuutuksen sisällöstä ja voimassaoloajasta elinvoimakeskukselle kahden kuukauden kuluessa, ja ennenaikaisesta päättymisestä viivytyksettä.

Koulutuksen sisältö on säädetty (104 §). Koetta edeltävässä koulutuksessa on annettava *”kalastuslainsäädännön ja hyvän hallinnon perusteiden tuntemus”* sekä tehtävän edellyttämät muut valmiudet. Hyvä hallinto on siis kirjoitettu koulutusvaatimukseen nimeltä.

Ja tunnistettavuus on pakollinen (105 §). Valvojan on pidettävä kalastuksentralvojakortti ja valtuutusta koskeva asiakirja mukanaan ja **esitettävä ne pyydettyäessä**, sekä käytettävä kalastuksentralvojatunnusta.

4. Mitä valvoja saa tehdä – ja mitä ei

Toimivaltuus	Viranomainen	Kalastuksentralvoja
Tarkastaa väline, pyydys ja saalis vedessä, veneessä tai rannalla (108 §)	kyllä	kyllä
Tarkastaa kalastusoikeus (108 §)	kyllä	kyllä
Pysäyttää kalastukseen käytettävä kulkuneuvo (113 §)	kyllä	kyllä
Selvittää henkilöllisyys ja yhteystiedot (113 §)	kyllä	kyllä
Antaa näyttömääräys (114 §)	kyllä	kyllä
Antaa huomautus (115 §)	kyllä	kyllä
Luopua toimenpiteestä (116 §)	kyllä	kyllä
Ottaa talteen pyydys tai saalis (109 §)	kyllä	kyllä, 111 §:n menettelyllä
Tarkastaa varastotiloja (108 §)	kyllä	ei
Tarkastaa asuintiloja (108 §)	vain välttämättömänä ja RL 48 a:2 tai 4 -epäilyssä	
		ei koskaan
Valvoa EU-kalastuspolitiikkaa (99 §)	kyllä	ei

Taulukko 1. Toimivallan vertailu^[2,6]. Kolme alinta riviä ovat ne, joissa valvojan toimivalta on nimenomaisesti kapeampi.

Henkilöllisyyden selvittämisessä on raja, joka jää usein huomaamatta. Pyyntiä harjoittavan on annettava tiedot, jotka ovat tarpeen *”yksittäisen valvontatehtävän suorittamiseksi”* (113 §). Kysymysoikeus ei siis ole yleinen.

Ja tarkastuksesta on jäätävä jälki. Tarkastettuun pyydykseen on jätettävä tarkastuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (108 § 4 mom.). Tämä on pieni säännös, jolla on iso merkitys: se tekee tarkastuksesta jäljitettävän myös silloin, kun pyydyksen haltija ei ollut paikalla.

5. Sata pykälää: suhteellisuus kirjoitettuna erikseen

Kalastuslain 100 § on nimeltään *Valvonnassa noudatettavat periaatteet*, ja se kuuluu kokonaisuudessaan näin:

“Kalastuksenvalvontaan kuuluvasta tehtävästä tai toimenpiteestä ei saa aiheutua suurempaa haittaa tai vahinkoa kuin kalastuksenvalvonnan toteuttamiseksi on välttämätöntä. Tehtävän tai toimenpiteen on oltava perusteltu suhteessa valvonnalla tavoiteltavaan päämäärään ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarvioon vaikuttaviin seikkoihin.”

Tämä on suhteellisuusperiaate, ja se sitoisi valvoja muutenkin hallintolain 6 §:n kautta. Se, että se on kirjoitettu *omaksi pykäläkseen erityislakiin*, on kannanotto: lainsäätäjä on pitänyt juuri tätä tilannetta sellaisena, jossa asia on syytä sanoa vielä kerran ja nimenomaisesti.

Pykälä sisältää kaksi erillistä vaatimusta, ja jälkimmäinen on ankarampi:

Ensimmäinen on haitan yläraja. Toimenpiteestä ei saa aiheutua enempää haittaa kuin on välttämätöntä.

Toinen on perusteluvollisuus. Toimenpiteen on oltava *perusteltu* suhteessa päämäärään, kiireellisyyteen ja tilanteen kokonaisarvioon. Kyse ei siis ole vain siitä, ettei mennä liian pitkälle. Kyse on siitä, että toimenpiteelle on oltava peruste, joka kestää arvioinnin jälkikäteen.

Käytännössä pykälä yhdistyy 115 ja 116 §:ään: jos rikkominen on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, valvoja voi antaa huomautuksen muihin toimenpiteisiin ryhtymättä – ja jos toimenpiteen loppuun saataminen voisi johtaa kohtuuttomaan seuraukseen asian merkitys, rikkomuksen laatu ja tavoiteltava tulos huomioon ottaen, siitä voidaan luopua kokonaan.

Nämä eivät ole valvojan armollisuutta. Ne ovat lain velvoittamaa harkintaa.

6. Talteenotto ja sen vastapaino

Talteenotto on valvojan ankarin keino: toisen omaisuutta otetaan haltuun ilman tuomioistuinta.

Perusteet ovat tyhjentävät (109 §). Talteenotto on mahdollista, jos rikotaan kalastusaikoja, pyydyksiä, pyydysten määrää, pyyntitapoja, kalojen vapauttamista tai saaliiksi ottamista taikka rauhoitusta koskevia säännöksiä; jos kalastetaan ilman kalastusoikeutta tai sen ilmeisesti ylittäen; tai jos pyydystä ei ole merkitty säädetyllä tavalla.

Ja menettely siirtää asian heti pois valvojan käsistä (111 §):

- Talteenottopaikalle on jätettävä mahdollisuuksien mukaan tiedot talteenottajasta ja säilytyspaikasta, jos haltija ei ollut läsnä.
- **Talteenotetusta pyydyksestä on ilmoitettava välittömästi poliisille**, ja se on luovutettava niin pian kuin mahdollista poliisin säilytettäväksi.
- Talteenotetusta saaliista on ilmoitettava välittömästi poliisille, joka määrää sen vapautettavaksi, säilytettäväksi tai hävitettäväksi.
- **Pyydys on palautettava viivytyksettä, jos esitutkintaa ei aloiteta.**
- Viehekalastusväline on palautettava välittömästi, jos kalastonhoitomaksusta esitetään todistus seitsemän päivän kuluessa.

Huomionarvoista on, keitä tämä ilmoitus- ja luovutusvelvollisuus *ei* koske: Rajavartiolaitosta, Tullia ja Metsähallituksen erätarkastajaa. Kalastuksenvalvojaa se koskee.

Toisin sanoen: mitä ohuempi virkatausta, sitä tiukempi menettely. Yksityinen valvoja on ankarimmalla talutushihnalla, ja poliisi tulee kuvaan välittömästi. Se on samalla kansalaisen tehokkain nopea oikeussuojakeino – riippumaton taho arvioi asian tuntien eikä kuukausien kuluessa.

7. Kuka valvoo valvojaa

Tämä on katsauksen ydinluku, ja se on julkisessa keskustelussa lähes käsittelemättä.

Kolme valvontatasoa

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa kalastuksenvälvojen yleisestä valvonnasta ja ohjauksesta (101 §).

Elinvoimakeskus vastaa valvojen toiminnan valvonnasta toimialueellaan (101 §). Sillä ja ministeriöllä on oikeus saada valvojalta ja koulutuksen järjestäjältä valvonnassa tarvittavia tietoja.

Ja rikosoikeudellinen virkavastuu on henkilökohtainen (102 §). Valvojaan sovelletaan virkavastuuta koskevia säännöksiä, ja hänen on noudatettava hallintolakia, julkisuuslakia, kielilakia ja saamen kielilakia. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

Sama tikas molempiin suuntiin

Seuraamusasteikko valvojaa kohtaan (106 §) on rakenteeltaan sama kolmiportainen kuin valvojan keinovalikoima kalastajaa kohtaan.

	Valvoja → kalastaja	Elinvoimakeskus → valvoja
Lievin	Toimenpiteestä luopuminen (116 §)	Suullinen huomautus (106 §)
Keskitaso	Huomautus (115 §), näyttömääräys (114 §)	Kirjallinen varoitus, jos suullinen ei riitä (106 §)
Ankarin	Talteenotto (109 §)	Hyväksymisen peruuttaminen (106 §)

Taulukko 2. Porrastus on molemmissa suunnissa sama, ja molemmissa lievintä on käytettävä ensin, jos se riittää.

Hyväksyminen on **peruutettava**, jos valvoja itse sitä pyytää. Se **voidaan peruuttaa**, jos valvoja ei enää täytä kelpoisuusehtoja tai jos hän *“olennaisesti tai toistuvasti rikkoo kalastuksenvälvontaa tai kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä eikä kirjallista varoitusta ole pidettävä riittävänä seuraamuksena”*.

Peruuttamisen jälkeen kortti ja tunnus on palautettava elinvoimakeskukselle sen määräämässä kohtuullisessa ajassa.

Huomaa kynnys: olennaisesti tai toistuvasti. Yksittäinen virhe ei johda peruuttamiseen, eikä sen ole tarkoituskaan. Rakenne on sama kuin suhteellisuusperiaatteessa – lievin riittävä keino ensin.

Tapahtumailmoitus

Valvojan on laadittava tapahtumailmoitus talteenotosta, huomautuksesta ja toimenpiteestä luopumisesta (117 §). Siihen merkitään toimenpiteen kohteen tunnistetiedot ja yhteystiedot, epäilty rikkomus, toimenpiteen laatu, luettelo talteen otetuista tavaroista sekä toimenpiteen suorittaja ja ajankohta.

Laissa on nimenomainen käyttötarkoituksena: **tietoja saa käyttää vain asianosaisen oikeusturvan varmistamiseksi ja kalastuksenvälvojen toiminnan valvontaa varten.**

Ilmoitukset toimitetaan elinvoimakeskukselle *vuosittain*, toimintavuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä, ja niitä säilytetään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne on hävitettävä.

8. Mitä kansalainen voi tehdä

Keino	Mihin se johtaa	Maksu
Pyytää kortti ja valtuutus nähtäväksi (105 §)	Toimivalta varmistuu heti	–
Kantelu elinvoimakeskukselle (101, 106 §)	Suullinen huomautus, kirjallinen varoitus tai hyväksymisen peruuttaminen	maksuton
Kantelu maa- ja metsätalousministeriölle (101 §)	Yleinen ohjaus ja valvonta	maksuton
Kantelu oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille	Käsitys tai huomautus; vakavimmissa syytemääräys	maksuton
Rikosilmoitus virkarikoksesta (102 §, RL 40 luku)	Esitutkinta	maksuton
Vahingonkorvausvaatimus (102 §, vahingonkorvauslaki)	Korvaus aiheutuneesta vahingosta	riita-asian kulut

Taulukko 3. Käytettävissä olevat keinot. Talteenoton osalta lisäksi 111 §:n mukainen poliisin välitön mukaantulo.

Yksi asia on sanottava suoraan, koska se yllättää monet. Valvojan yksittäiseen toimenpiteeseen – huomautukseen, näyttömääräykseen tai tarkastukseen – *ei ole muutoksenhakua*. Ne eivät ole valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Muutoksenhakusäännökset (124–125 §) koskevat elinvoimakeskuksen ja kalatalousalueen päätöksiä, eivät valvojan kenttätöimenpiteitä.

Käytettävissä on siis kantelutie, ei valitustie. Kantelu voi johtaa seuraamukseen valvojaa kohtaan, mutta **se ei muuta tehtyä toimenpidettä eikä poista sitä.**

9. Kolme rakenteellista heikkoutta

Nämä eivät ole väitteitä väärinkäytöksistä. Ne ovat huomioita järjestelmän rakenteesta.

1. Jälkikäteinen valvonta on hidasta. Tapahtumailmoitukset toimitetaan elinvoimakeskukselle vuosittain seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Helmikuussa tehty toimenpide voi siis tulla valvojan viranomaisen tietoon vasta lähes vuotta myöhemmin – ja aineisto hävitetään kahden vuoden kuluttua toimituksesta. Toistuvuuden havaitseminen pidemmällä aikavälillä on tällä aineistolla vaikeaa.

Kansalaisen oma kantelu on siis käytännössä ainoa nopea kanava, ja se edellyttää, että hän tietää sellaisen olevan.

2. Nimittäjää ei ole. Kirjattavia ovat talteenotto, huomautus ja toimenpiteestä luopuminen. Kohtaaminen, jossa kaikki oli kunnossa eikä toimenpidettä tehty, ei kirjaudu mihinkään. Yksittäisen valvojan toimenpiteiden lukumäärästä ei siis voi päätellä mitään ilman tietoa siitä, montako kohtaamista hänellä oli.

3. Valvoja on usein paikallinen. Laki ei edellytä ulkopuolisuutta: valtuuttajana voi olla oma osakaskunta, ja valvoja voi olla naapuri. Tämä on tehokkuuden kannalta etu – paikallistuntemus on todellinen resurssi – mutta esteellisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta riski, joka on hoidettava harkinnalla eikä säännöllä. Hallintolain objektiviteettiperiaate koskee valvojaa (102 §), mutta sen soveltaminen on jokaisen omalla vastuulla siinä hetkessä.

10. Miksi tämä on tärkeämpää kuin miltä näyttää

Kalastuksenvalvonta on pieni asia. Sen sääntely on kuitenkin esimerkki isommasta ratkaisusta: **miten julkista valtaa voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle niin, että kansalaisen oikeusturva säilyy.**

Sama kysymys toistuu monella alalla – yksityiset turvallisuuspalvelut, tarkastuslaitokset, sertifiointi, kuntien ostopalvelut. Kalastuslain ratkaisu on rakenteeltaan johdonmukainen ja se on kirjoitettu vasta sen jälkeen, kun oli nähty mitä tapahtuu ilman sitä.

Neljä elementtiä kannattaa poimia mallina:

- Kaksi porttia toimivaltaan,** joista toinen on viranomaisen ja toinen alueellinen – ja kumpikin voi katketa erikseen.
- Pakollinen tunnistettavuus** sekä henkilön että toimenpiteen osalta.

3. **Porrastettu keinovalikoima molempiin suuntiin** – sama logiikka kalastajaa ja valvojaa kohtaan.
4. **Ankarimman keinon välitön siirto viranomaiselle**, mikä tuo riippumattoman arvioinnin tunteissa eikä kuukausissa.

Ja yksi asia, joka jää järjestelmän ulkopuolelle eikä ole korjattavissa säännöksellä. Valvojia on yksi ja valvotavia satoja. Sääntöjen noudattaminen ei perustu kiinnijäämisen riskiin vaan siihen, että valvonta koetaan kohtuulliseksi. **Sadan pykälän tarkoitus ei siis ole suojella kalastajaa valvojalta. Sen tarkoitus on suojella valvontaa itseään.**

11. Rajoitteet

Katsaus perustuu kalastuslain (379/2015) 12 luvun säädöstekstiin sellaisena kuin se on julkisesti saatavilla, sekä hallituksen esitykseen HE 271/2010 ja julkiseen uutisointiin uudistuksen taustasta.

Kirjoittaja ei ole juristi. Säädöstekstiä on muutettu useaan otteeseen, viranomaisten nimet ovat vaihtuneet, ja pykälien soveltamiskäytäntö ratkeaa viime kädessä laillisuusvalvonnassa ja tuomioistuimissa. Yksittäistapauksessa on aina tarkistettava ajantasainen säädös ja tarvittaessa käännäyttävä asiantuntijan puoleen.

Luvun 9 huomiot ovat kirjoittajan omia rakennehavaintoja, eivät väitteitä väärinkäytöksistä eivätkä arvio siitä, miten valvonta käytännössä toimii.

Katsaus ei käsittele yksittäisiä tapauksia eikä ota kantaa vireillä oleviin asioihin.

12. Johtopäätökset

1. **Toimivalta edellyttää kahta samanaikaista perustetta**: elinvoimakeskuksen hyväksyntää ja alueellista valtuutusta. Kumpikin on esitettävä pyydettyä, ja valtuutuksen ulkopuolella toimivaltaa ei ole lainkaan.
2. **Suhteellisuus on kirjoitettu erityislakiin omaksi pykäläkseen (100 §)**. Se sisältää sekä haitan ylärajan että perusteluvelvollisuuden, ja jälkimmäinen on ankarampi.
3. **Valvojan toimivalta on kolmessa kohdassa kapeampi kuin viranomaisen**: ei varastotiloja, ei koskaan asumiseen käytettäviä tiloja, ei EU-valvontaa.
4. **Ankarin keino siirtyy heti pois**. Talteenotosta on ilmoitettava välittömästi poliisille, ja tavara palauteaan viivytyksettä jos esitutkintaa ei aloiteta. Tämä velvollisuus koskee nimenomaan yksityistä valvojaa – ei Rajavartiolaitosta, Tullia eikä erätarkastajaa.
5. **Sama porrastus molempiin suuntiin**. Valvojalla on kalastajaa kohtaan kolmiportainen keinovalikoima, ja elinvoimakeskuksella on valvojaa kohtaan rakenteeltaan sama: suullinen huomautus, kirjallinen varoitus, hyväksymisen peruuttaminen.
6. **Kansalaisen tie on kantelu, ei valitus**. Valvojan kenttätöimenpiteeseen ei ole muutoksenhakua. Kantele on maksuton ja voi johtaa seuraamukseen valvojaa kohtaan, mutta se ei poista tehtyä toimenpidettä.
7. **Ja jälkikäteinen valvonta on rakenteeltaan hidasta**. Tapahtumailmoitukset kulkevat vuosirytmissä ja hävitetään kahdessa vuodessa; kohtaamiset ilman toimenpidettä eivät kirjaudu lainkaan.

Tiivistettynä: kalastuksenvalvoja on yksityinen henkilö, jolle on annettu oikeus pysäyttää toinen ihminen ja ottaa hänen omaisuuttaan haltuun – ja juuri siksi hänen toimivaltansa on rajattu tarkemmin kuin useimpien viranomaisten. Laki sanoo hänelle ensin sen, mitä hän saa tehdä, ja heti perään sen, ettei siitä saa aiheutua suurempaa haittaa kuin on välttämätöntä. Molemmat kuuluvat samaan pykäläjoukkoon, ja jälkimmäinen on se, joka mitataan jokaisessa kohtaamisessa erikseen.

Lähteet

- [1] Yle 2017: kalastuksenvalvonnan uudistuksen tausta; maallikkovalvojen ylilyönnit ja oikeusministeriön reaktio (MMM:n eräosaston ylitarkastaja Jouni Tammi).

- [2] Kalastuslaki 379/2015, 108 § – valvontaviranomaisen ja kalastuksensivalvojan tarkastusoikeus; 108 § 4 mom. tarkastusmerkintä.
- [3] Kalastuslaki 379/2015, 111 § – talteenottomenettely.
- [4] HE 271/2010 vp: hallituksen esitys kalastuslain muuttamisesta – toimivaltuuksien määrittely perustuslain vaatimusten mukaisesti, kelpoisuusvaatimukset, huomautus, näyttömääräys, toimenpiteestä luopuminen, omistajan oikeuksien supistaminen, viranomaisvalvonta.
- [5] Kalastuslaki 379/2015 (voimaan 1.1.2016); kumosi kalastuslain 286/1982.
- [6] Kalastuslaki 379/2015, 99 § – valvontaviranomaiset ja kalastuksensivalvojat; 99 § 3 mom. raja EU-valvonnasta.
- [7] Kalastuslaki 379/2015, 100 § – valvonnassa noudatettavat periaatteet.
- [8] Kalastuslaki 379/2015, 101 § – kalastuksensivalvojen toiminnan valvonta.
- [9] Kalastuslaki 379/2015, 102 § – kalastuksensivalvojan virkavastuu.
- [10] Kalastuslaki 379/2015, 103–107 § – kelpoisuus, koe ja koulutus, kortti ja tunnus, hyväksymisen peruuttaminen, valtuutus ja toimialue.
- [11] Kalastuslaki 379/2015, 109, 112–117 § – talteenotto-oikeus, myynti tai hävittäminen, pysähtymisvelvollisuus, näyttömääräys, huomautus, toimenpiteestä luopuminen, tapahtumailmoitus.
- [12] Kalastuslaki 379/2015, 124–125 § – muutoksenhaku elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä kalatalousalueen päätökseen.
- [13] Hallintolaki 434/2003, 6 § – hallinnon oikeusperiaatteet.
- [14] Rikoslaki 39/1889, 40 luku – virkarikokset.

Taustasta. Tämä katsaus on JÄÄRAJA-romaanin taustatyötä. Kirjassa on kohta, jossa eläkkeellä oleva rajavartija kohtaa kalastuksensivalvojan järvellä ja suuttuu – ei siitä että häntä tarkastetaan, vaan siitä miten. Kohtauksen oikeudellinen tausta on tarkistettu tätä katsausta vasten.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppätieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Asepalveluksensa hän suoritti rajavartiolaitoksessa. Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. Se ei ole oikeudellista neuvontaa.